

《[문제3] 甲은 산업입지 및 개발에 관한 법령 등에 따라 관할 행정청 도지사 乙에 의해 지정된 산업단지 내에서 산업단지개발계획상 녹지용지로 되어있던 토지의 소유자이다. 甲은 해당 토지에서 폐기물처리사업을 하기 위하여 乙에게 사업부지에 관한 개발계획을 당초 녹지용지에서 폐기물처리시설용지로 변경해 달라는 내용의 신청을 하였다. 당시 위 법령에 따르면 폐기물처리시설용지로의 변경이 불가능하게 되어 있었다. 이에 따라 乙은 위 변경신청을 거부하는 처분을 하였고, 甲은 이에 대하여 취소소송을 제기하였다. 그런데 거부처분 이후 폐기물처리시설용지로의 변경이 가능하도록 법령의 개정이 있었다고 할 때, 법원이 어느 시점을 기준으로 위법성을 판단하여야 하는지에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 거부처분 후 법령이 개정된 경우 취소소송에서 위법성 판단의 기준시점

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 산업단지개발계획상 녹지용지를 폐기물처리시설용지로 변경해 달라는 신청을 하였으나 당시 법령상 변경이 허용되지 않아 거부처분을 받았고, 이후 관련 법령이 개정되어 변경이 가능하게 되었다. 쟁점으로 <거부처분 취소소송에서 처분 이후 법령이 개정된 경우 법원이 처분의 위법성을 어느 시점을 기준으로 판단하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분의 위법성 판단의 기준시점에 관하여 설명한다.

II. 위법성 판단의 기준시점에 관한 법리

1. 학설의 대립

(1) 처분시설

- 행정처분의 위법 여부는 처분이 행해진 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단해야 한다는 견해이다. 행정처분의 효력은 처분 시에 확정되므로 사법부는 처분 당시 행정청의 판단이 적법했는지만을 사후적으로 심사해야 한다는 논거에 기초한다.

(2) 판결시설

- 법원의 판결(사실심 변론종결) 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 위법성을 판단해야 한다는 견해이다. 특히 거부처분의 경우, 당사자의 권리구제를 실질화하기 위해서는 처분 이후의 사정변경이나 법령 개정까지 고려하여 판결 시를 기준으로 판단하는 것이 타당하다는 논거를 제시한다.

2. 판례의 태도

(1) 처분시 기준의 원칙

- “대법원”은 취소소송에서 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 한다고 일관되게 판시하며 처분시설의 입장을 취하고 있다.

(2) 거부처분의 위법성 판단 기준시점

- “대법원”은 거부처분에 대한 취소소송에서도 마찬가지로 처분시를 기준으로 위법 여부를 판단해야 한다고 본다. 따라서 처분 이후에 법령이 개정되거나 허가 기준이 변경되었다 하더라도, 그러한 사정만으로 처분 당시에는 적법하게 내려진 거부처분이 사후적으로 위법하게 된다고 볼 수 없다고 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 위법성 판단 기준시점의 적용

- “대법원”의 확립된 “판례”인 처분시 기준원칙에 의할 때, 乙이 행한 개발계획 변경신청 거부처분의 위법 여부는 처분이 행해진 당시의 법령을 기준으로 심사하여야 한다. 처분 이후에 폐기물처리시설용지로의 변경이 가능하도록 법령이 개정되었다 하더라도, 판결 시의 신법을 소급하여 처분의 위법성 판단 기준으로 삼을 수는 없다.

2. 구체적 위법 여부의 판단

- 처분 당시의 법령에 따르면 녹지용지를 폐기물처리시설용지로 변경하는 행위는 법적으로 불가능하게 규정되어 있었다. 따라서 乙이 당시 법령을 엄격히 준수하여 甲의 변경신청을 거부한 처분은 처분 당시의 법령에 부합하는 적법한 처분이다. 비록 사후적인 법령 개정으로 변경이 가능해졌다고 하더라도, 처분 당시 적법했던 거부처분이 사후적으로 위법한 처분으로 소급하여 변할 수는 없다.

IV. 결론

- 취소소송에서 행정처분의 위법 여부를 판단하는 기준시점은 행정청이 처분을 행한 당시인 처분시이다. 따라서 법원은 거부처분 이후에 행해진 법령 개정(신법)이 아닌 처분 당시의 법령(구법)을 기준으로 乙의 거부처분의 위법 여부를 판단하여야 한다. 결과적으로 乙의 거부처분은 처분 당시의 법령에 따라 행해진 적법한 처분이므로, 법원은 甲의 청구를 기각하는 판결을 내려야 한다. 다만 甲은 개정된 법령에 기하여 다시 乙에게 개발계획 변경을 신청하여 새로운 행정절차를 통해 권리를 구제받을 수 있을 뿐이다.

<보충>

I. 법리 원칙(원처분주의·처분시 기준설)

- 법원은 처분 당시 기준으로 적법 여부를 판단하고, 이후 사정 변경은 새로운 신청을 통해 다투게 하는 것이 타당.

II. 판례 입장(권리구제 중시)

- 거부처분은 권리구제 성격상 계속적 효과가 있으므로, 변론종결시의 법령·사실 상태를 반영하여 판단해야 함. 따라서 이 경우에는 법원 스스로 개정된 법령을 기준으로 위법성을 판단할 수 있음.